

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/5841

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכרה בקרן משפחתית כמוסד ציבורי), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 9. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9(2)(ב), בהגדרה "מוסד ציבורי", אחרי "או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה" יבוא "או קרן משפחתית כמשמעותה בסימן ב' לפרק ראשון א' בחוק החברות".

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להכיר בקרן משפחתית כמשמעותה בסימן ב' לפרק ראשון א' בחוק החברות, התשנ"ט-1999, כמוסד ציבורי לעניין סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. תיקון זה נועד להסיר את החסם הקיים המונע מקרנות משפחתיות לקבל הכרה כמוסד ציבורי בשל הדרישה כי "רוב חבריו אינם קרובים זה לזה".

קרנות משפחתיות הן מסגרת משפטית מקובלת לניהול הון פרטי תוך קידום מטרות ציבוריות, פילנתרופיות וחברתיות. במרבית המקרים, מדובר במבנים משפטיים מודרניים, שקופים ומפוקחים, המופעלים על ידי משפחות שמעוניינות להחזיר לחברה, לתמוך במוסדות ציבור, לקדם יוזמות חינוכיות, רווחתיות, תרבותיות ועוד.

למרות תכליתן הציבורית של רבות מהקרנות המשפחתיות, הדין הקיים אינו מאפשר להן לקבל מעמד של "מוסד ציבורי" לפי סעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה, בין היתר בשל דרישה טכנית ופורמלית הקובעת כי "רוב חברי הגוף אינם קרובים זה לזה". דרישה זו מונעת מקרנות משפחתיות – שמטבען מנוהלות בידי בני אותה משפחה – לקבל את ההטבות המוענקות למוסדות ציבוריים, לרבות פטור ממס על הכנסות שלא ממקור עסקי.

התוצאה מובילה לכך שגופים עסקיים, תאגידים ועמותות רגילות יכולים לזכות במעמד מוסד ציבורי, ואילו קרן משפחתית שפועלת בזהות פילנתרופית ברורה – לא יכולה לזכות במעמד זה, גם אם מטרותיה ציבוריות, פעילותה שקופה, אין לה מטרות רווח והיא עומדת בכל תנאי הפיקוח הנדרשים.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הצעת חוק זו מבקשת להוסיף החרגה לעניין קרן משפחתית כאמור ולאפשר לה להיחשב מוסד ציבורי לפי סעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה, כל עוד היא עומדת בקריטריונים הקבועים בחוק: פעילות למען הציבור; אי-חלוקת רווחים לבעלי עניין; ניהול תקין ושקוף ופיקוח וממשל תקין לפי הוראות רשות המיסים.

ההכרה תאפשר לקרנות משפחתיות ליהנות מפטור מס על הכנסות לא עסקיות ולהעמיק את תרומתן לתחומי החינוך, הבריאות, המחקר, התרבות, הרווחה והסביבה בישראל. בכך, ייווצר תמריץ ישיר למשפחות אמידות להפנות את עושרן לטובת יוזמות חברתיות – באמצעות כלים יעילים, יציבים ומבוססים – באופן שישתלב עם מגמות גלובליות של אחריות תאגידית ותרומה אזרחית.

כמו כן, התיקון יסייע בהשוואת המעמד של הקרנות המשפחתיות בישראל לקרנות דומות בעולם. לבסוף, יודגש כי התיקון המוצע אינו מקל בדרישות התוכן והפיקוח אלא רק מסיר את החסם הפורמלי שעניינו קרבת משפחה – תוך שמירה על עקרונות השקיפות, הציבוריות והשימוש ההוגן בכספי הקרן.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)